



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1376-2025

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 62, reclama don Pablo Eduardo Gutiérrez Pareja, candidato a Consejero Regional por la Región del Maule, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G14513 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observación N°1: Se constató un saldo insoluto de \$7.188.117 producto de la diferencia entre el reembolso solicitado por \$15.881.332 y el monto máximo reembolsable al que, preliminarmente, puede optar la candidatura por \$8.693.215, sin que se acreditara la fuente de financiamiento. Además, se constataron gastos en propaganda en redes sociales no incorporados en la rendición.

b) Observación N°2: Se declaró un gasto por \$1.500.000 por "servicios profesionales de administración electoral", según boleta N°42 emitida por el Administrador Electoral, don Pablo Gutiérrez Medrano, sin informe de actividades ni medios de comprobación documental. Además, dicho gasto no fue informado previo al día de la elección, pese a cumplir con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

c) Observación N°3: Se declaró un gasto por \$2.380.000 por transporte y distribución de implementos de campaña, según factura N°38 del proveedor "Agrícola Viejo Patrón SpA" sin bitácora de actividades ni justificación de valor de mercado. Además, dicho gasto no fue informado previo al día de la elección, pese a cumplir con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

d) Observación N°4: Se declaró gasto por \$4.760.000 por propaganda impresa, según factura N°1339 del proveedor Eric Santos Cisternas, sin que se acompañara Formulario Auxiliar N°104 y cuyo giro del proveedor no es concordante con la prestación;

e) Observación N°5: Se declaró un gasto por \$1.158.748





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1376-2025

por servicios de marketing y media manager, según boleta N°114 del prestador Germán Sepúlveda Mellado, sin que se acompañara informe de actividades y sin que se hubieren declarado gastos por propaganda en redes sociales. Además, dicho gasto no fue informado previo al día de la elección, pese a cumplir con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884

f) Observación N°6: Se constató un descuadre general de la cuenta derivado de una declaración de ingresos por \$0 contra gastos efectivos por \$15.881.332, todos con medio de pago "crédito" sin que se utilizara el Sistema de Recepción de Aportes ni la cuenta bancaria electoral. Además, hubo gastos de propaganda en medios no declarados por \$625.940 (proveedores Hora 7 y Radio Frecuencia Uno);

3°) Que el reclamante solicita la reconsideración de la resolución reclamada. Afirma que la resolución resulta contradictoria, toda vez que, por una parte, reconoce que varios de los gastos reprochados cumplen con los criterios del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, lo que a su juicio es incompatible con la calificación de omisiones graves para dar lugar al rechazo. Además, afirma que cinco de las diez facturas rendidas no tuvieron reparos, por lo que no resulta posible establecer la concurrencia de "omisiones graves" en su declaración. Agrega que la ley no exige medios probatorios específicos para acreditar la prestación de un servicio más allá del correspondiente documento tributario.

En cuanto al saldo no cubierto por el reembolso, acompaña a fojas 69 la venta de dos vehículos de su propiedad y el pago de facturas pendientes con los proveedores Agrícola Viejo Patrón Spa y Radio Frecuencia Uno.

Acerca de sus obligaciones con terceros, sostiene que las está costearo con la dieta percibida como consejero regional electo;

4°) Que el artículo 47 de la Ley N°19.884 no impone al Servicio Electoral una función meramente receptiva de la contabilidad electoral, sino una función fiscalizadora sobre la efectividad y trazabilidad tanto de los ingresos como de los gastos. Así, la Ley precitada, en su artículo 50, exige que la contabilidad se ajuste a los documentos y comprobantes acompañados, lo que supone que el Servicio Electoral debe verificar no solamente la existencia formal de una determinada





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1376-2025

boletera o factura, sino la efectividad de la prestación documentada en ella y su correspondencia con los aportes. Además, tanto los ingresos como los gastos electorales deben responder al marco legal contenido principalmente en la Ley N°19.884 y la fiscalización debe asegurar dicho cumplimiento.

Esta potestad de control del Servicio Electoral se ejerce, especialmente, mediante el mecanismo de observaciones previsto en el artículo 49 de la Ley N°19.884 que faculta a dicho Servicio para requerir "aclaraciones, rectificaciones o antecedentes" cuando la documentación acompañada no sea suficiente para acreditar el gasto, requerimiento que no fue satisfecho en este caso con los antecedentes allegados a la reclamación;

5°) Que, para el caso específico de las observaciones N°2, N°3 y N°5 -relativas a gastos que, cumpliendo con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, no fueron informados previo al día de la elección- la omisión del deber de información en la oportunidad legal conlleva expresamente al rechazo del gasto, según se ordena en el artículo 47, inciso 5°, de la ley antes señalada;

6°) Que, en consecuencia, concurren en la especie errores u omisiones graves que justifican el rechazo de la cuenta de conformidad con el artículo 50 de la Ley N°19.884. En relación con la solicitud de reembolso, atendido el rechazo de la cuenta, no concurren en la especie los presupuestos legales del artículo 17 de la Ley N°19.884 para dar lugar a la devolución de los gastos electorales, pues la cuenta no se encuentra aprobada.

Por estas consideraciones y citas legales, **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 62 por don Pablo Eduardo Gutiérrez Pareja, candidato a Consejero Regional por la Región del Maule, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G14513 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1376-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 17/09/2026



MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 17/09/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 17/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 17/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla no obstante que concurrió al acuerdo, no firma. Causa Rol N°1376-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 17 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026



79F5C861-E54D-4080-9473-B1BD0F76E50F

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.